

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Munteanu Dorin
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Ciocana
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 09-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7FYS428VLM4F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074021602

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074021602

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074021602



75 J 1

2-ij-10-235-23042019

Dosar nr. 10-747/19

ÎNCHEIERE

8 iunie anul 2019

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana

Instanță compusă din:

Președinte de ședință, judecător

Cristina Cheptea

Grefier

Anatoli Cosici

Interpret

Serghei Peșnov

Cu participarea procurorului Svetlana Cușnova

și a petiționarului Alexei Maceret

a judecat în ședința de judecată închisă plângerea petiționarului Alexei Maceret depusă în ordinea art.313 Cod procedură penală cu privire la acțiunile/inacțiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum și dezacordul cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale și

A C O N S T A T A T :

Petiționarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale, data cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum și cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privința sa pe parcursul mai multor ani.

În susținerea poziției sale, petiționarul Alexei Maceret a menționat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacțiunile procurorului, care nu dorește inițierea unei proceduri de reabilitare, susținând că anterior și-a ispășit pedeapsa în baza unei sentințe judecătorești.

În ședință judiciară, petiționarul Alexei Maceret a susținut plângerea înaintată, invocând că pretențiile sunt față de Ministerul Justiției a R.Moldova, care nu i-a achitat anumite despăgubiri în rezultatul casării sentinței judecătorești. La fel, nu este de acord nici cu refuzul procurorului Sv. Cușnova din cadrul Procuraturii Generale de inițiere a procedurii de reabilitare și recunoașterea sa în calitate de victimă a acțiunilor ilegale ale organului de drept, admise în privința sa prin emiterea unor hotărâri de condamnare.

Procurorul Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale în ședința de judecată a solicitat respingerea plângerii depuse ca fiind inadmisibilă, subliniind că petiționarul urma să concretizeze solicitările sale cu anexarea unor acte confirmative referitor la cele invocate, inclusiv cerințe ce țin de o procedură legală de reabilitare în rezultatul unei sentințe judecătorești. Totodată, solicitările petiționarului Alexei Maceret, parvenite spre examinare în Procuratura Generală, au fost examinate în conformitate cu Legea cu privire la petiționare, răspunsurile fiind remise

petiționarului în termen, iar asupra unor capete de pretenții instanța judecătorească s-a expus deja în cadrul altor dosare. Astfel, solicită respingerea plângerii petiționarului Alexei Maceret ca inadmisibilă.

Audiind participanții la proces, examinând plângerea în raport cu materialele prezentate și prevederile legale ce guvernează speța, instanța de judecată apreciază plângerea drept inadmisibilă, urmând a fi respinsă, reieșind din următoarele considerente.

Din actele prezentate instanței, s-a constatat că petiționarul Alexei Maceret a adresat Procuraturii Generale o cerere, prin care solicită reabilitarea judecătorească în baza art. 112 CP al RM, fără a preciza însă temeiurile de fapt și de drept.

Ca urmare a examinării acestei cereri procurorul Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale a expediat la 11 aprilie 2019 petiționarului un răspuns explicativ, constatând lipsa de temeiuri legale de a interveni în vederea soluționării cererii adresate.

Nefiind de acord cu răspunsul primit și considerând răspunsul procurorului neîntemeiat, la 22 aprilie 2019 petentul A. Maceret a înaintat Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocană plângere, în ordinea art. 313 CPP al RM, prin care contestă răspunsul procurorului, solicitând obligarea acestuia în soluționarea solicitărilor expuse, însă fără a anexa anumite acte corespunzătoare în vederea confirmării pretențiilor sale la caz. Or, petiționarul Alexei Maceret invocă inacțiunile procurorului la examinarea plângerii sale, precizând că acesta refuză revizuirea unor hotărâri judecătorești prin care se urmărește respingerea cererii privind reabilitarea judecătorească a sa.

În conformitate cu prevederile art. 313 alin. 1 și 2 CPP al RM plângerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Persoanele indicate în alin. 1 sunt în drept de a ataca judecătorului de instrucție: 1) refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul privind pregătirea sau săvârșirea infracțiunii; de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege; de a începe urmărirea penală; ordonanțele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală; alte acțiuni care afectează drepturile și libertățile constituționale ale persoanei.

În speța dată, instanța constată că, cererile adresate de către petiționarul Alexei Maceret nu pot fi interpretate drept o plângere în sensul noștrii art. 262 și art. 263 din Codul de procedură penală, or, sesizarea despre săvârșirea infracțiunii presupune indisolubil existența unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită o infracțiune și nu oricare altă faptă care nu întrunește criteriul gradului de pericol pe care îl comportă o infracțiune, sau contravenție.

De asemenea, instanța atestă că, prevederile art. 313 din Codul de procedură penală, sunt aplicabile doar în cadrul unui proces penal, fie la etapa inițierii procesului, fie la cea de desfășurare a acestuia, nu însă și în situația pretinsă de

petiționarul Alexei Maceret, care solicită reabilitarea judecătorească, precum și pretinderea unor prejudicii în legătură cu acțiunile ilegale ale organului de drept.

La caz, instanța de judecată relevă că, nu există o plângere penală, or, nu este pornit un proces penal pe marginea plângerii lui Alexei Maceret, fapt care i-ar garanta dreptul petiționarului Alexei Maceret de a se adresa judecătorului de instrucție, în conformitate cu art. 313 CPP al RM.

Drept urmare, instanța de judecată denotă că, plângerea înaintată de către petiționarul Alexei Maceret, nu se încadrează în norma art. 313 alin. 2 CPP al RM, nu formează obiectul examinării în acest context, deci nefiind pasibilă de a fi contestată judecătorului de instrucție în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală, după cum prevede pct. 5.1 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 7 din 04.07.2005 *"Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucție în procesul urmăririi penale"*, cu ulterioarele modificări.

Din aceste motive plângerea lui Maceret Alexei urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

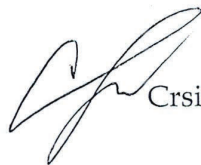
Reieșind din cele expuse mai și conducându-se de art. art.41, art. 313 și art. 342 CPP al RM, instanța

DISPUNE:

Se respinge plângerea petiționarului Alexei Maceret adresată în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului, ca fiind inadmisibilă.

Încheierea este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător



Crsitina Cheptea

**COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI**



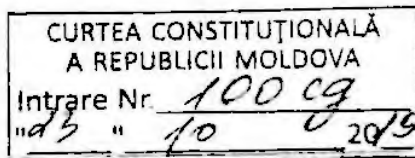
(D) Munșanu

Macheret

Подписано цифровой
подписью: Macheret

Дата: 2022.05.14 18:32:36 +03'00'

Dosar. Nr. 10r-1009/19



Конституционный Суд РМ
Председателю Апелляционной Палаты
адрес: мун. Кишинёв, ул. Тейлор, 4
от инвалида I - ой группы - Мачерет А.
Адрес: мун. Кишинёв ул. А. Дога 30 кв. 38
тел. 022 492290 моб. 079902 963

Заявление о возбуждение исключительного случая

неконституционности связанным с исполнением и толкованием нормативных и
законодательных актов Судиами Республики Молдова.

На основании Закона № 60 от 30.03.2012 года - положения о равенстве и не дискриминации инвалидов, запрещении всех форм дискриминации по признаку инвалидности (статья 8) и положениях о защите прав инвалидов, ответственности за их нарушение, включая юридическую помощь наравне с другими гражданами во всех сферах жизни социальной интеграции инвалидов (статья 10) Прошу Конституционный Суд РМ с позиции гуманизма и законности – рассмотреть – нарушение прав и свобод Судиами Молдовы начиная от 2009 года по 2019 год допустить к рассмотрению в Вашем Высоком Суде в таком виде в каком оно представлено в Ваш Суд.

Ходатайствует – у Суда Апелляционной Палаты – об переводе – данного заявления на государственный язык и дальнейшей передачи его копии на limba de stat в Конституционный Суд. (В Конституционном суде не предусмотрены свои переводчики со слов старого состава секретариата Суда). Для скорейшего и законного рассмотрения).

В соответствии со статьёй 12¹ частью (2):

в случае возбуждения исключительного случая судебная инстанция не в праве высказываться по поводу обоснованности обращения или конституционности оспариваемых положений, ограничившись следующей процедурой:

- a) Установив, что объект исключительного случая относится к категории актов, предусмотренных пунктами а) части (1) статьи 135 Конституции РМ. Для этого мной прилагаются ответы SCC-01/44 от 3 мая и SCC-01/73 от 22 июля компетенцию в решении вопроса конституционности и подсудности решения Верховного суда – применившего с нарушением материальной и процессуальных норм свое – толкование национального Законодательства нарушив таким образом компетенцию Конституционного Суда

- 1) Указав что 03.02.2009 года приговор 1а-42/09 был законным Скрывая что Мачерет – был осужден на основании не действительного Notarîre nr/79 – Верховный Суд ссылаясь на законодательный акт принял самостоятельно исключительно неконституционное нарушение применив закон обратной силы к нормативному акту – потерявшему на момент его опубликования всю свою юридическую силу. То, есть не признание Верховным Судом – факта осуждения и применением особого и строго режима к лицу не виновному в уголовном преступлении – это объект № 1 – об акте применения на основании недействительного законодательного акта наказания связанного с применением тяжкого уголовного наказания к невиновному в уголовном преступлении лицу



2) Объектом № 2 стал Акт применения на основании принятого 1 акта объекта случая крайней неконституционности – стала переквалификация деяния по которому – Мачерет уже отбыл 1/3 наказания и заболел от условий содержания и применяя к нему крайней степени уголовного наказания – как к преступнику – совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление – к юридически невиновному в уголовном преступлении - лицу. Этот второй объект – стал Закон № 218 – вступивший в силу 30.06.2009 года. Применяем этого Закона Верховный Суд – нарушил статью 22 УПК РМ или 4 статью 7 Европейского Протокола – наказав Потерпевшего и применения к нему не законного, уголовного наказания – во второй раз. Что само по себе крайне неконституционно и противоречит – не только статьёй 3 Кодекса о правонарушениях - категорически запрещающей так делать и не только статью 22 УПК РМ – но и применением – 2-х Кодексов – одновременно – является объектом крайней неконституционности. Именно – применение под видом переквалификации уголовного преступления в административное и стало – заключительным наказанием, которое – ложно утверждая о возможном применении статьи 85 Кодекса о правонарушениях в соответствии со статьёй 30 - применила сроки давности к уже применённому и отсиженному, и заболевшему в процессе прохождения наказания Мачерет. Когда в соответствии со статьёй 85 Кодекса - правонарушениях ему максимально грозил штраф от 20 до 40 лей. В результате этого крайне неконституционного решения Верховного Суда – Мачерет стал инвалидом 1-ой группы – был скомпрометирован и в отношении него в течении 10 лет проводились санкции и не законное уголовное преступление называлось – уголовным преследованием. КС в обоих случаях указал процедуру связанной с вопросом – признания права на юридическую реабилитацию – прямо указав только свою компетенцию. Эти запросы касались 2-х объектов: толкования – Закона пг. 780 статьи 46 части (2) – закона обратной силы к Notarire пг. 79 от 26.01.2009 или статьи 41 Закона № 780 и статьи 46 части (1) – отсутствие обратной силы Notarire пг. 43 от 03.02.2009 года – или решение Iга-834/09 б) Закона № 780 законностью от 03.02.2009 года в) статьи 41 и 46 части (1) как связанной были внесены изменения. Относиться к вопросу о действии Notarire пг. 79 и

Поэтому Мачерет просит в соответствии со статьёй 12¹ частью (2):

- а) Просит установить в соответствии с частью (2) пункта б) установив – сроки передачи Заявления в соответствии с со статьёй 12¹ Мачерет – установив его правовой статус.
- б) Установить, что по решению пг. Iа-42/09 от 03.02.2009 года касалось применения Законодательного акта – Notarire пг. 43 связанного с его публикацией в Official Monitorul и статьёй 41 – по которому уже высказалась – вышестоящая судебная инстанция – Верховный Суд от 21.07.2009 года в решении пг. Iга-834/09 применения и толкование Законодательных актов Notarire пг.79 и Notarire пг. 43
- с) Установить

Пользуясь положениями, предусмотренными статьёй 12¹ (прим) предусмотренным национальным законодательством как «Возбуждение исключительного случая неконституционности» Мачерет А. В соответствии с основным Законом № 780 о действии законодательных актов действующего на момент вынесения приговора от 03.02.2009 пг. Iа-42/09 года и решения Применения, и толкование нормативных и законодательных актов в решении Верховного Суда от 21.07.2009 года Dosar/ пг. I-834/09 / Поскольку все последующие нижестоящие и Уголовные Коллегии того же уровня не могли знать о реабилитирующих обстоятельствах – освобождения и вынесения приговора от 03.02.2009 года – противоречащий Законодательному акту – Основному действующему на тот момент

Закону о действии – Законодательных актов при этом выносились решения – с нарушением процессуальных и материальных норм.

Другими терминами или словами – Верховным Судом было сделано нарушение основного Запонка № 780 о применении законодательных актов и применив обстоятельства крайней неконституционности все соучастники стали заинтересованными в не реабилитации и препятствовали восстановлению гражданских прав. Прошу Конституционный Суд – установить этот случай как случай крайней не конституционности и признать права на юридическую реабилитацию за Истцом и Актором.

Применяемое Законодательство РМ:

Закон №. 780 от 27.12.2001

Статья 40 (1) Момент признания утратившим силу

Если законодательным актом признается утратившим силу ранее принятый законодательный акт в целом, то в нем специально указывается о признании ранее принятого акта утратившим силу с момента вступления в силу акта о признании утратившим силу

Статья 41 Повторное опубликование

(1) Указание о повторном опубликовании законодательного акта дается в последнем по времени законодательном акте о внесении изменений или дополнений в него. В случае необходимости в нем содержится положение об осуществлении перенумерации в акте подлежащем повторному опубликованию

(2) При повторном опубликовании законодательного акта осуществляется сведение измененных или дополненных положений в целостные нормы с перенумерацией если это специально указано статей частей глав и других элементов акта

(3) Повторное опубликование является обязательным в случае, когда законодательный акт претерпел существенные более одной трети статей изменения

(4) Ссылки на повторно опубликованный законодательный акт должны содержать формулировку повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова № от

(3) Законодательные акты, посредством которых в законодательный акт вносились изменения или дополнения считаются признанными утратившими силу с момента его повторного опубликования и могут служить только для учета

Статья 46 Действие законодательного акта и отсутствие у него обратной силы

(1) Законодательный акт действует только в период, в течение которого он обладает силой и не может иметь обратной силы или применяться после прекращения его действия

Закон №. 100 от 22.12.2017 о нормативных акта вступил в силу 12.01.2018 года

70 Повторное опубликование нормативного акта и внесение в него поправок

(1) Повторное опубликование нормативного акта, в который внесены существенные изменения, в соответствии с законом осуществляется на основании положения, содержащегося в акте о внесении изменений

(4) Нормативные акты, которыми в повторно публикуемых нормативный акт вносились изменения или дополнения считаются признанными утратившими силу с момента его повторного опубликования и могут служить только для учета.

Законодательные акты Республики Молдовы – Действуют на территории Молдовы и принудительно обязательны для всех субъектами права.

Нормативно – законодательные акты применение и толкование которых относятся к компетенции Конституционного Суда статье 135 части (1) пунктам а) и g) и в соответствии с тем, что

Нормативные акты или их положения, признанные неконституционными, приводятся в соответствие с постановлениями Конституционного суда в порядке, установленном Кодексом конституционной юрисдикции № 502/1995 и Законом о Конституционном суде № 317/1994. Мачерет не имеющего до сих пор признанного Судами нарушенного права оказался в положении – как не имеющего статуса вынужден заявить о себе как связанного – как потенциальный субъект права по рассматриваемому МС ООН – его делу – связанному непосредственно с применением и толкованием законодательно – нормативных актов Республики Молдова и их соответствия международным императивным (обязательным) нормам международного законодательства от ООН.

В связи с Отзывом – с Reference UR/UST/19/MDA/3 по поводу нарушений Судом Страсбург судьи J Silvis – Протоколов и положений – о доступе к Суду при исключительном в случае – предоставления доказательств нарушений прав Человека – прилагаю : Ответ Суда Страсбург само Обращение и Reference UR/UST/19/MDA/3 на него по делу пг.41929/11 ECHR-L Rus 11 00 R (CD10) – от 2 августа 2019 года.

Это стало основанием для регистрации Консультативным Отделом МС ООН и Комиссией по соблюдению императивных международных норм от 25.07.2019 года. Жалобы связанной с нарушением статьи 313 УПК РМ – о бездействии органов власти Молдовы по поводу процедуры юридической реабилитации

От решения таким образом Конституционного Суда – напрямую зависит процессуальный статус – и движения его дела по процедуре МС ООН – как Актора. При вашем обоснованном с точки зрения императивного права отказа - Мачерет – на правах Актора может непосредственно обратиться в МС ООН. Так как Мачерет дошёл до этого Суда – и такой случай является неединичным – но редким – его статус как физического лица. Актор в МС ООН. Государство Молдовы – имеет статус - Статута. Заявление было зарегистрировано Консультативным Отделом – этого Высокого Суда – Прилагаю копию – Оригинал если это необходимо представить имеется.

Верховный Суд рассмотрев кассацию Мачерет на решение от 03.02.2009 года - № 1а-42/09 Апелляционной Палаты – после фактически отбытого на тот момент срока в 5 месяцев и 13 дней от начала исполнения и применения – решения 1а-42/09 «особого» и «строго режима» где в условиях содержания в ПУ-15 Крикова Мачерет тяжело заболел.

21.07.2009 года был освобождён сразу в зале Суда – считая – что суд разобрался с ошибкой. Почти сразу был госпитализирован – с начала августа – и связавшийся с ним представитель Мин Юстиции – сообщил о денежной компенсации. Вот тогда и выяснилось – что ему выплачивают как – осужденному и освобожденному по окончанию срока – в общем порядке сумма приблизительно 1300 леев. На этот момент – Мачерет не мог разбираться во всём происходящем по не зависящим от него обстоятельствам – так как был почти сразу госпитализирован и длительно лечился – до 2011 года. Полиция не получила никаких уведомлений по поводу неожиданного освобождения и считала – что Мачерет освобождён условно-досрочно – как впервые осужденный – отбывавший наказания в колонии особого и строгого режима.

Это само по себе доказывает несоблюдение процедуры юридической реабилитации.

Отсутствие юридического статуса закончилось повторно наказанием за деяния – которых он не совершал или если бы мог их совершить – с истёкшими сроками – давности.

То, есть без соблюдения правовых и материальных норм – нарушавших одновременно статьи 22 и 23 УПК РМ.

В результате неприменения юридической реабилитации были инициированы уголовные дела только на основании того, что судам ничего не было известно об обстоятельствах освобождения и осуждения от 21.07.2009 года и 03.02.2009 года.

количествах и в соответствии с Законом № 780 и его статьёй 41 – при изменении более одной трети и без изменения в таблице этого закона под номером 122 – количество лекарственного препарата «Трамадол» - которое инкриминировалось Мачерет, как уголовное преступление – перестало относиться к уголовному кодексу – а смогло теперь иметь – незначительные административные последствия – за которое выплачивался штраф в 40 лей. «Трамадол» – в таблице этого закона остался номером 122 – и только превысив в 3 раза – инкриминируемое Мачерет количество - могло считаться уголовным преступлением. В связи с изменением более чем на 1/3 – в результате поправок в законодательный акт в соответствии с Законом № 780 статьёй 41 – как Закон № 43 получило с указанием изменения и дополнений о прекурсорах и их количествах – наркотических веществ – в таблице этого закона под номером 122 – связанной с обязательной в таких случаях перенумерацией. Апелляционная Палата – в соответствии с действовавшим тогда законодательством Закона № 780 статьёй и его статьёй 41: вынесла приговор и применил уголовный закон к невиновному в уголовном преступлении лицу с назначением – «особо-жестокое» наказания – ранее не сидевшему и не имеющего на тот момент судимости – после амнистии 2004 года поглотившей – ранее назначенное условное наказание. То, есть был вынесен приговор к юридически невиновному - невиновному в уголовном преступлении лицу. В своём определении Верховный Суд – вместо установления – такого нарушения сделанного от 03.02.2009 года с обязательной в таких случаях процедуре юридической реабилитации – используя номер, который изменился с 79 на 43. На основании не изменений – а нумерации – применил статью 46 часть 2 Закона № 780 - о том, что это как новый законодательный акт имеет – обратную силу. Хотя часть 1 – этой статьи утверждает, что обратной силы при применении закона № 780 – у законодательного акта в связи с внесёнными в этот акт изменений и поправок – в момент публикации – не имеет обратной силы. В связи с тяжёлым материальным положением и инвалидностью 1-ой группы Мачерет просит учитывать – что он не имеет сейчас – денежных средств на перевод. Ему помогают – но сейчас Мачерет тяжело больной и без операций и длительного и углублённого лечения его дни сочтены. Поэтому Мачерет просит – считать часть (2) статьи 12¹ исполненным и заканчивает, прилагая доказывающие эти факты документами.

Прилагаются копии

1. Титульная часть Закона № 780 и сама статья 41 и 46
2. Hotarire nr.79 – Oficial Monitorul
3. Hotarire nr.43 – Oficial Monitorul
4. Решение от 03.02.2009 год № 1a-42/09
5. Решение от 21.07.2009 год № 1ra-834/09
6. Обращение по поводу полученного решения от Суда Страсбурга в 2019 году
7. Referențe по поводу полученного решения от Суда Страсбург от 2 августа 2019 года
8. Зарегистрированное обращение в МС ООН KJusCons Ergons/
9. Ответ Конституционного Суда от 3.05.2019 SSC- 41/44cg
10. Ответ Конституционного Суда от 22 .07.2019 SCC- 01/73cg
11. Сама жалоба связанная с просьбой в Суд сектор Чеканы – об отклонении по факту неконституционных решений всех последующих после 21.07.2009 года – как проводимых в отношении – юридически не реабилитированного лица – делающей все присваиваемые статусы, будь то подозреваемый, обвиняемый – не законными и нарушающими статью 251 УПК РМ . Пока не был восстановлен статус – по реабилитации международные запрещают утверждать – за таким лицом – какую-либо противоправность
12. Запрос на юридическую реабилитацию
13. Другие решения связанных с этим ворпромом

23 10.10.19

[Handwritten signature]

**CURTEA
DE APEL CHIȘINĂU**

2043, mun Chișinău, str. Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209, Fax: (022) 635-355



**CHISINAU
COURT OF APPEAL**

4 Teilor str., Chișinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

Nr.10r-1009/19

Data:24.09.2019

Procuror în Procuratura of. Centru	Cușnova Svetlana	Mun. Chișinău, bd. Șt. cel Mare 73 MD- 2001
Petiționar	Mocreac Alexei	Mun.Chișinău, str. Andrei Doga 30 ap.38

Технический перевод

Сообщим, что 23.10.2019 11:00 в Кишиневском апелляционном суде, расположенном на 4 этаж. Зал 4
Мун. Кишинева
экспертиза Мосреаі Алексея будет проходить на основе статьи. 313 СР Р. М. Против заключения
Кишиневаского суда (штаб-квартира Чеканы) от 28 июня 2019 года.

Присутствие является обязательным

Секретарь Dandara Roman

*Copie cu răspundere
originalului*

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Iordan Iurie
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-12-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 50TZ38FVFN8R2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074190032

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074190032

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.12.30 09:15:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

27 ноября 2019

мун. Кишинэу

Коллегия по Уголовным Делах Апелляционной Палаты Кишинэу в составе:

Председателя собрания

Юрие Мелинтяну

Судьи

Стелиан Телеукэ и Ион Булхак

При участии:

Прокурора

Светлана Кошнова

Заявитель

Алексей Мачерет

Переводчик

Родика Яким

судя в закрытом судебном заседании, в кассационном порядке, кассационное заявление заявителя Мачерет Алексея, заявленная на заключение Суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019, отклонена как неприемлемая жалоба Мачерет Алексея, поданная на основании ст. 313 УПК Республики Молдова о действиях / бездействии прокурора.

Законно оформленная процедура извещения.

Заявитель Мачерет Алексей поддержал заявленную по делу кассационную жалобу, прося ее удовлетворить в изложенном смысле.

Прокурор Светлана Кошнова ходатайствовала об отклонении кассационного заявления.

Коллегия по Уголовным Делах по отношении кассационного заявления,

УСТАНОВИЛА:

Заявитель Алексей Мачерет подал 22 апреля 2019 года в Суд Кишинэу, офис Чокана, жалобу на несогласие с ответом прокурора Светланы Кошнова из Генеральной Прокуратуры, от 11 апреля 2019 года, о судебной реабилитации, а также об отказе в кассационном заявлении о пересмотре нескольких уголовных дел, возбужденных против него на протяжении многих лет.

В подтверждение своей позиции, заявитель Алексей Мачерет упомянул, что данная жалоба подана в связи с бездействиями прокурора, который не желает инициировать процедуру реабилитации, утверждая, что ранее он отбывал наказание на основании судебного приговора.

По заключению Суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019 отклонена как неприемлемая жалоба Мачерет Алексея, поданное в соответствии со ст. 313 УПК РМ на действия / бездействия прокурора.

Не согласившись с выдвинутым решением, заявитель Мачерет Алексей вовремя подал кассационное заявление с просьбой об удовлетворении кассационного заявления, о полной отмене решения Суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019.

В мотивирование кассационной жалобы, он упомянул тот факт, что суд не полностью выяснил обстоятельства, упомянутые в жалобе по ст. 313 УПК РМ, еще хуже то, что суд нарушил положения ст. 6 ЕКПЧ.

Исследуя мотивы заявленной кассационной жалобы, в связи с материалами дела, с учетом мнения участников судебного процесса, Коллегия по Уголовным Делах считает обоснованным удовлетворить кассационную жалобу с передачей дела на повторное рассмотрение, по следующим причинам.

Согласно ст. 313 ч. (1) ч. (4) УПК, Жалобы на незаконные действия и акты органа уголовного преследования и органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность, могут быть поданы судье по уголовному преследованию подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, другими участниками процесса или иными лицами, права и законные интересы которых нарушены этими органами, в случае несогласия лица с результатами рассмотрения жалобы прокурором или неполучения от прокурора ответа на жалобу в предусмотренный законом срок. Жалоба рассматривается судьей по уголовному преследованию в течение 10 дней с участием прокурора и вызовом заявителя, а также лиц, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы. Неявка заявителя и/или лиц, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы, не препятствует ее рассмотрению. Прокурор обязан представить в судебную инстанцию соответствующие материалы. В ходе рассмотрения жалобы прокурор и заявитель, а также лица, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы, дают объяснения.

В соответствии с положениями статьи 444 ч. (1) пункт 6) УПК Судебные решения могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, в случае, если обжалованное решение не содержит мотивов, на которых оно основывается.

Таким образом, каждый человек имеет право на справедливое и открытое судебное разбирательство в разумные сроки независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, который принимает решение либо о нарушении его гражданских прав и обязанностей, либо по существу любого уголовного обвинения против него.

Согласно положениям статьи 7 УПК, Уголовное судопроизводство осуществляется в строгом соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, одной из

сторон которых является Республика Молдова, положениями Конституции Республики Молдова и настоящего кодекса.

Коллегия отмечает, что в любом демократическом обществе, защита личности является одной из основных обязанностей государства. Согласно статье 20 Конституции РМ, каждый человек имеет право на эффективное удовлетворение от суда в случае нарушения его прав, свобод и интересов.

Суд кассационной инстанции обнаруживает, что при рассмотрении кассационного заявления, поданного на заключение следственного судьи, принятые в порядке ст. 313 УПК, одним из принятых решений является удовлетворение кассационного заявления со ссылкой на положения ст. 449 ч. 2 буква «с» УПК и о полной отмене принятого решения с передачей дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, когда необходимо приобщить к делу новые доказательства.

Исходя из того, что Мачерет Алексей представил в заседание апелляционной инстанции новые материалы по своей жалобе, поданной в порядке, предусмотренном ст. 313 УПК, в отношении действий / бездействия Генеральной Прокуратуры в отношении судебной реабилитации, а также несогласия с отклонением ходатайства о пересмотре, в том числе обращения в Конституционный суд, Коллегия по Уголовным Делах считает необходимым: передать дело на повторное рассмотрение, или в случае в котором кассационная инстанция рассмотрит дело по существу, тогда было бы ограничено право сторон на обжалование.

В этом контексте, Коллегия показывает, что суд должен дать одностороннюю и субъективную оценку обстоятельств дела.

Согласно судебной практике Европейского Суда по Правам Человека по делу *Гургуров против Молдовы* (решение от 16.09.2009), было постановлено, что власти всегда должны прилагать серьезные усилия, чтобы выяснить, что произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные действия о прекращении расследования или обосновании их на своих решениях и о принятии всех разумных и доступных мер для предоставления доказательств в отношении происшествия.

Суд должен рассмотреть и указать по каждому заявлению, аргументу, аспекту нарушения правовых положений, упомянутых в этом отношении в заявлении, в соответствии с этими положениями, законодатель прямо предусмотрел активную роль расследования во всех аспектах, полных и объективных обстоятельства дела.

Или, не высказывание по отношению заявления, приравнивается к тому, что стороны не были допрошены. Согласно практике ЕКПЧ, в деле *Фомин против Молдовы*, Палата постановила, что роль мотивированного решения состоит в том, чтобы доказать сторонам, что они были заслушаны. Более того, мотивированное решение дает сторонам возможность его обжаловать и возможность пересмотра решения в кассационном суде. Только путем принятия мотивированного решения может иметь место публичный контроль

администрации правосудия (дело *Hirvisaari v Finland*, § 30, решение от 27.09.2001).

Более того, мотивирование судебных решений является для сторон гарантией того, что их запросы были тщательно проанализированы и дают возможность осуществить судебный контроль. Анализ, который суд делает в отношении фактических и юридических причин, сформировавших его убеждение, в смысле определенного решения, должен быть ясным и простым, точным, кратким и твердым, одним словом, чтобы иметь убедительную силу. Так же точной должна быть мотивация, и в отношении заявлений, которые их отклонили. Отсутствие мотивации к решению или не соответствующая мотивация побудят его аннулирование.

Коллегия по уголовным делам считает, что аргументы, приводимые участниками судебного процесса, важны для результата судебного разбирательства и требуют конкретного ответа в решении. В то время как отказ нижестоящего суда о предоставлении четкого ответа на ряд приведенных аргументов представляет собой нарушение ч. (1) ст. 6 ЕКПЧ, поскольку, участникам не была предоставлена возможность узнать, были ли эти аргументы игнорированы или отклонены, а в последнем случае - причины данного отказа.

Таким образом, Коллегия по Уголовным Делах предписывает повторное рассмотрение дела в том же суде, в другом составе коллегии, или, если кассационный суд рассматривал дело по существу, было бы ограничено право сторон на обжалование.

При повторном рассмотрении, суд должен принять во внимание вышеизложенное, рассмотреть дело во всех отношениях и принять законное, обоснованное и мотивированное решение.

Ссылаясь на положение статьи 313, 447-449 ч. (1) п. 2) бук. с) УПК, Коллегия по Уголовным Делах Апелляционного суда Кишинэу, -

ОПРЕДЕЛЯЕТ:

Удовлетворяет кассационное заявление заявителя Мачерет Алексея, отменяет заключение Суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019 и передает дело на повторное рассмотрение в тот же суд, в другом составе суда.

Определение обжалованию не подлежит.

Председатель заседания:

Юрие Мелинтяну

Судьи:

Стелиан Телеукэ

Ион Булхак

Переводчик:

Красноярова Наталья

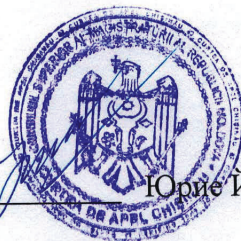
Перевод осуществлен отделом переводчиков при Секретариате Апелляционной Палаты Кишинэу, согласно утвержденному Штату работников Апелляционной Палаты Кишинэу.

Подпись переводчика подлинная

Исполняющий обязанности

Заместителя Председателя

Апелляционной Палаты Кишинэу



Юрие Йордан

Прошито, пронумерованно и
скреплено печатью листов.
И.О. Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты Кишинэу
Йордан Ю.

исп. А.С.С.С.С.С.

